

시정 요구

1. 제 목: 개인회생채권 계좌번호 신고 및 회수관리 불철저
2. 소관부점: 대구경북지역본부
3. 내 용:

가. 업무개요

대구경북지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제7호에 따라 공사회계 무담보채권 인수지원, 채무조정 등 신용회복지원 및 채권 정리·관리업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「채무자 회생 및 파산에 관한 규칙」 제84조 제1항에 따르면 개인 회생채권자는 개인회생 채권자집회 기일 종료 시까지 변제계획에 따른 변제액을 송금받기 위한 금융기관 계좌번호를 회생위원회에 신고하여야 한다.

또한, 공사가 계좌번호 신고 이후 변제기일이 도래하였는데도 변제 계획상 변제액이 입금되고 있지 않은 경우에는 채권회수 관점에서 법원 계좌번호 등록 누락여부 및 송금 지연사유를 확인하는 등 후속관리를 철저히 하는 것이 바람직하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 대구경북지역본부 소관 개인회생채권에 대한 후속관리 실태를 점검한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

(1) 개인회생채권 변제액 수납을 위한 계좌번호 미신고

채무자 ◇◇◇◇ 채권(▽▽▽▽ 0000-00000)의 경우 2022. 11. 18. 개인회생 절차가 개시되었고 2022. 12. 26. 채권자집회 기일 종료 후 2022. 12. 29. 개인회생 변제계획이 인가되었는데도 감사일 현재까지 계좌 신고서 제출을 누락하여 2024. 10. 31. 계좌신고를 통해 2024. 11. 5. 약 25,413천 원을 일시에 입금 받는 등

[표 1]과 같이 변제액을 송금 받을 공사 계좌번호 신고를 누락하여 개인회생채권 변제가 이루어지지 않고 있는 사례 21건이 확인되었다.

[표 1] 개인회생채권 공사 계좌번호 미신고 명세

연번	채권인수번호	관계인명	사건번호	채권자집회기일	회수액 등*
합 계: 21건				-	72,830,343원
1					“기재 생략”
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

연번	채권인수번호	관계인명	사건번호	채권자집회기일	회수액 등*
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15			“기재 생략”		
16					
17					
18					
19					
20					
21					

* 2024. 12. 3. 기준 실제 입금된 금액 또는 특이사항 기재

(2) 개인회생채권 변제액 정상 납부 등 후속관리 불철저

한편, 채무자 ㉠㉠㉠ 채권(㉡㉡㉡㉡ 0000-00000)의 경우 2023. 3. 17. 개인회생 절차가 개시되었고 2023. 3. 23. 변제액을 송금 받을 공사 계좌번호 신고 이후 감사일 현재까지 변제액 입금이 정상적으로 이루어지지 않고 있는데도 이를 인지하지 못하다가 2024. 11. 4. 담당법원 앞 공사 계좌번호 재신고를 통해 약 22,196천 원을 일시에 입금 받는 등

[표 2]와 같이 공사 계좌번호 신고 이후 변제액 정상 입금 여부에 대한 후속점검을 철저하게 하지 않은 사례 15건이 확인되었다.

[표 2] 개인회생채권 변제액 정상 입금여부 확인 불철저 명세

연번	채권인수번호	관계인명	사건번호	변제계획 인가일	회수액 등*
합 계: 15건				-	55,963,052원
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8			“기재 생략”		
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

* 2024. 12. 3. 기준 실제 입금된 금액

[소관부점 의견] 대구경북지역본부는 감사결과를 수용하였으며, 향후 개인회생채권의 변제액을 송금 받을 계좌번호 신고업무와 미변제 현황 점검 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

대구경북지역본부 본부장은 개인회생채권 변제액을 송금 받을 공사 계좌번호 신고가 누락된 21건에 대해 관할법원 앞 계좌신고서를 제출하고, 정상 변제가 이행되고 있지 않은 15건에 대해서는 관할법원 앞 변제액 입금 요청 및 계좌신고서 재발송을 통해 미변제액 전액 회수 등 조치를 하시기 바라며, 앞으로 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.
(시정)